

[별첨 1] 감사결과 처분요구서

개 선 요 구

제 목 「혁신형중소기업 방송광고 지원협의회 운영지침」의 공정성 및 투명성 확보 조항 미흡

관계부서 ■팀

내 용

「업무분장지침」(2020.12.7.시행) 제3조(업무분장)에 따르면 ■팀은 혁신형중소기업 방송광고 지원대상 선정업무를 담당하고 있고 지원사업의 원활한 수행을 위하여 혁신형중소기업 방송광고지원협의회를 설치·운영하고 있다.

혁신형중소기업 방송광고 지원사업이란 혁신형중소기업 방송광고지원협의회의 심사 및 의결을 통해 선정된 중소기업을 대상으로 특정 광고시간대에 70%의 광고비 할인과 일반 광고시간대에는 250%의 보너스 광고를 제공하는 방송광고비 지원사업이다.

2020년 일반광고주(광고대행사 위탁광고주)가 평균 약 190%의 보너스 광고를 제공받은 것과 비교하였을 때, 혁신형광고주는 60%의 추가보너스 및 방송광고료 할인 혜택도 받을 수 있기 때문에 상대적으로 광고집행비용 대비 높은 광고효과를 기대할 수 있다.

따라서 지원기업의 자격을 심사하고 선정하는 혁신형중소기업 방송광고지원협의회는 심사의 공정성과 투명성을 확보하기 위한 적절한 제도적 장치를 마련해야 할 것이다.

그런데, 혁신형중소기업 방송광고지원협의회의 구성과 운영에 필요한 사항을 규정한 「혁신형중소기업 방송광고지원협의회 운영지침」(2018.1.1.시행)을 참고하여 심사의 공정성 및 투명성의 제도적 장치 마련 여부를 점검한 결과 아래와

같은 미비점이 발견되었다.

① 위원 구성의 공정성 및 투명성 미흡 - 외부전문가 선정기준 부재 및 임기·자격상실 규정 미흡

「혁신형중소기업 방송광고지원협의회 운영지침」 제3조(구성 등)에 따르면 외부전문가는 공사의 사장이 위촉하도록 되어 있으나 전문성을 검증할 수 있는 별도의 선정기준이 마련되어 있지 않아 위원회의 전문성을 저해할 가능성이 있음을 확인하였다.

또한 같은 지침 제4조(위촉기간)에 따르면 위원의 위촉기간은 1년으로 하며 재위촉할 수 있다고 명시하고 있는데 별도의 연임 제한 규정이 없어 2017년 최초 외부전문가로 위촉한 W 위원이 2021년 현재까지 외부전문가로 선정되어 평가 관리의 객관성이 훼손될 우려가 높음을 확인하였다.

게다가 위원의 비위행위(부정청탁, 금품수수 등), 허위증빙제출, 불공정 심사 등에 대한 자격상실 규정이 마련되어 있지 않아 위원 구성의 공정성이 저해될 수 있음을 확인하였다.

② 이해충돌방지 장치 부재 - 협의회 위원과 심의 대상기업과의 이해관계 사전 확인 방법 및 제척·회피·기피 사유 부재

위원회 심의과정에서 위원의 이해충돌 사유(심사대상기업의 주식보유 여부, 자문, 용역 등 계약관계 여부 등)를 사전점검할 수 있는 윤리성 사전진단 또는 서약서 등의 징구 규정이 없고, 이해충돌 시 위원의 제척·회피·기피 규정이 마련되어 있지 않아 위원회 의사결정 신뢰도가 저해될 수 있음을 확인하였다.

③ 의결 공정성 확보 미흡

「혁신형중소기업 방송광고지원협의회 운영지침」 제3조(구성 등) 및 제7조(의결)에

따르면 지원협의회는 내부 4인, 외부 5인 등 9인으로 구성되어 있고, 의결 절차는 재적인원 과반수의 출석으로 성립하며 출석위원 3분의2 이상의 찬성으로 의결 하도록 되어있다.

최근 회의 개최 결과를 검토한 결과, 대개 8인 이상이 출석하거나 또는 서면 의결 참여한 것으로 확인되었다. 그러나 최소인원의 출석으로 진행 가능한 의결 절차를 가정할 경우 5인 이상이 참석하면 회의가 성립하고 3분의2 이상의 찬성으로 의결이 가능하므로, 공사 내부위원 3인의 찬성만으로도 의결이 가능하여 공정성이 훼손될 수 있음을 확인하였다.

④ 회의록 작성 및 공개 미흡

회의록에 대한 위원의 확인(서명) 의무규정이 없어 위원회 심의결과에 대한 왜곡 등 신뢰성 훼손 여지가 있으며, 회의록 또는 심의결과의 공개여부 및 방법을 명시하지 않아 심사결과의 투명성을 저해할 수 있음을 확인하였다.

관련부서 의견 ■팀에서는 별다른 이의사항이 없으며, 관련 규정 및 지침의 개정을 통해 협의회 운영의 공정성과 투명성을 제고하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

(개선) ■팀은 ①외부전문가 선정기준 및 임기·자격상실 기준, ②협의회 위원과 심의 대상기업과의 이해관계 사전 확인방법 및 제척·회피·기피 제도, ③내부위원 단독 의결 견제 방안, ④회의록 작성 및 공개기준 등을 마련하여 「혁신형중소기업 방 송광고지원협의회 운영지침」에 반영하시기 바랍니다.